Анализ ключевых стандартов и актов, регулирующих составление технического задания на закупку компьютерного и сетевого оборудования для структурного подразделения ОУ СПО

Введение

Закупка компьютерного и сетевого оборудования для образовательного учреждения среднего профессионального образования требует предварительного формирования технического задания. Техническое задание определяет, какое именно оборудование необходимо заказчику, его функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики, количество, комплектность, требования к совместимости, безопасности, гарантии и поставке.

При этом техническое задание государственного образовательного учреждения нельзя составлять только исходя из предпочтений сотрудников подразделения. Его содержание должно соответствовать законодательству о закупках, требованиям технического регулирования, правилам стандартизации и, в необходимых случаях, требованиям национального режима.

Особое значение имеет организационно-правовая форма образовательного учреждения. Например, на сайте Института среднего профессионального образования СПбПУ указано, что он входит в состав СПбПУ как структурное подразделение университета. Следовательно, самостоятельным заказчиком является не подразделение, а соответствующее юридическое лицо — университет; подразделение в данном случае прежде всего формирует потребность в оборудовании и технические требования.

В то же время Петербургский педагогический колледж имени Н. А. Некрасова, Ленинградский областной колледж культуры и искусства и Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж являются государственными бюджетными профессиональными образовательными учреждениями.

Таким образом, перед подготовкой технического задания необходимо определить, по какому закону проводится конкретная закупка.

1. Федеральный закон № 44-ФЗ

Основным нормативным актом для закупок большинства государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений является Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Часть 1 статьи 15 № 44-ФЗ устанавливает, что бюджетные учреждения по общему правилу осуществляют закупки в соответствии с № 44-ФЗ. В отдельных случаях, например при закупках за счет определенных внебюджетных средств, грантов и иных предусмотренных законом

источников, бюджетное учреждение при наличии своевременно утвержденного положения о закупке может использовать № 223-ФЗ.

Наиболее важной для составителя технического задания является **статья 33 № 44-ФЗ «Правила описания объекта закупки»**.

Она устанавливает, что в описании объекта закупки необходимо указывать функциональные, технические, качественные и при необходимости эксплуатационные характеристики. При этом требования не должны необоснованно ограничивать количество потенциальных участников закупки.

Например, при закупке компьютера предпочтительно устанавливать требования вида «объем оперативной памяти — не менее 16 ГБ», «емкость твердотельного накопителя — не менее 512 ГБ», «наличие сетевого интерфейса Ethernet», а не требование приобрести компьютер конкретного производителя.

Аналогично при покупке сетевого оборудования следует описывать необходимое количество и тип портов, пропускную способность, поддержку необходимых сетевых стандартов, VLAN, PoE, способы управления, совместимость с существующей сетью и другие объективно необходимые параметры.

Указание товарных знаков и фирменных наименований ограничено законом. Если указание товарного знака допускается законом, как правило, применяется формулировка «или эквивалент». Исключения возможны, например, когда другое оборудование технически несовместимо с уже используемым заказчиком оборудованием.

Статья 33 также требует использовать при описании объекта закупки показатели, терминологию и обозначения, предусмотренные техническими регламентами и документами национальной системы стандартизации. Если заказчик применяет иные показатели, необходимость этого должна быть обоснована.

Еще одно важное правило: если иное специально не указано в описании закупки, поставляемый товар должен быть **новым**, то есть ранее не использовавшимся, не ремонтировавшимся и не восстановленным. Для компьютерной техники это особенно важно, поскольку позволяет исключить поставку бывших в употреблении или восстановленных компьютеров под видом новых.

Кроме того, при закупке машин и оборудования заказчиком устанавливаются необходимые требования к гарантии, гарантийному сроку и гарантийному обслуживанию. Поэтому в ТЗ на компьютеры, серверы, коммутаторы и другую технику целесообразно определить срок гарантии, порядок устранения неисправностей и требования к документам, подтверждающим гарантию.

2. Федеральный закон № 223-ФЗ

Вторым значимым актом является Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Он особенно важен для автономных образовательных учреждений, а также для бюджетных учреждений в тех случаях, когда закупка законно осуществляется ими по № 223-ФЗ.

По № 223-ФЗ большое значение имеет **положение о закупке конкретной организации**. Статья 2 устанавливает, что заказчик руководствуется не только самим № 223-ФЗ и другими федеральными актами, но и собственным положением о закупке.

Следовательно, при подготовке ТЗ по № 223-ФЗ необходимо изучить локальное положение о закупке соответствующего колледжа или университета.

При этом сохраняются принципы равноправия участников, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции, а также экономически эффективного расходования средств. Поэтому чрезмерно узкие характеристики оборудования, фактически позволяющие поставить продукцию только одного производителя без объективной причины, также являются рискованными.

Для Института СПО СПбПУ этот момент имеет особое значение, поскольку на сайте учреждения прямо указано, что институт находится в составе СПбПУ и является его структурным подразделением. Поэтому при реальной подготовке закупки необходимо пользоваться закупочными актами и положением именно университета, а не создавать самостоятельные правила подразделения.

3. Каталог товаров, работ и услуг — Постановление Правительства РФ № 145

При закупке по № 44-ФЗ важным документом является Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145, регулирующее формирование и использование **Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд — КТРУ**.

Каталог сформирован на основе ОКПД2 и содержит унифицированные позиции товаров, в том числе компьютерного оборудования.

Если для закупаемого товара существует позиция КТРУ и наступила дата ее обязательного применения, заказчик должен использовать содержащуюся в ней информацию: наименование товара, единицу измерения и предусмотренное каталогом описание.

Это означает, что до самостоятельного составления перечня параметров компьютера, монитора, принтера или другого оборудования сотрудник должен проверить наличие соответствующей позиции в КТРУ.

Дополнительные характеристики, которых нет в позиции КТРУ, в предусмотренных законодательством случаях могут быть включены в описание, однако необходимость их применения необходимо обосновывать.

Например, если подразделению действительно необходимо определенное число сетевых интерфейсов или специальная аппаратная возможность, связанная с используемой информационной системой, в ТЗ следует не просто установить дополнительное требование, а объяснить его связь с потребностью заказчика.

4. Национальный режим — Постановление Правительства РФ № 1875

Для покупки компьютерного и сетевого оборудования в 2026 году особенно важно Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима...». На 10 сентября 2026 года действует его актуализированная редакция.

Документ применяется как при закупках по № 44-ФЗ, так и в предусмотренных случаях по № 223-ФЗ.

Значительная часть компьютерной и радиоэлектронной продукции включена в перечень товаров, в отношении которых действует ограничение закупок продукции иностранного происхождения. В частности, приложение № 2 содержит вычислительные машины, устройства ввода и вывода, мониторы, многофункциональные устройства, устройства хранения данных и комплектующие группы ОКПД2 26.20.

К сетевому оборудованию также применяются положения постановления в зависимости от конкретного кода ОКПД2. Например, код 26.30.23 охватывает коммуникационное оборудование для работы в проводных и беспроводных сетях и включен в перечень ограничения.

Поэтому до утверждения ТЗ специалисту необходимо определить правильный код ОКПД2 оборудования и проверить его по приложениям к Постановлению № 1875.

Кроме того, часть 1.1 статьи 33 № 44-ФЗ предусматривает, что при описании товара, в отношении которого установлены предусмотренные законодательством запрет, ограничение или преимущество, указываются характеристики товара российского происхождения.

Таким образом, при закупке компьютерной техники нельзя сначала составить характеристики под условную иностранную модель, а затем только проверить национальный режим. Проверка возможности поставки российской продукции должна выполняться еще на стадии формирования требований.

5. Федеральный закон № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ определяет правовые основы применения национальных стандартов.

По общему правилу документы национальной системы стандартизации применяются добровольно, если обязательность конкретного требования не установлена законодательством.

Это необходимо учитывать при составлении работы: **наличие ГОСТа само по себе не означает, что любое техническое задание государственного колледжа обязано полностью составляться по этому ГОСТу**.

Однако № 44-ФЗ связывает описание объекта закупки с использованием показателей, обозначений и терминологии, предусмотренных документами стандартизации. Поэтому стандарты являются важной основой корректного и однозначного описания оборудования.

6. Федеральный закон № 184-ФЗ и технические регламенты ЕАЭС

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» формирует общую правовую основу установления обязательных требований к безопасности продукции.

Для компьютерного и сетевого оборудования в зависимости от его характеристик и области применения существенное значение имеют технические регламенты Евразийского экономического союза.

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» содержит требования безопасности к оборудованию, подпадающему под установленную регламентом область применения.

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» устанавливает требования, направленные на то, чтобы технические устройства не создавали недопустимые электромагнитные помехи и сохраняли работоспособность в соответствующей электромагнитной обстановке.

Также для электротехнической и радиоэлектронной продукции применяется **ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»**.

При составлении ТЗ это позволяет устанавливать требование о соответствии поставляемого оборудования применимым техническим регламентам и наличии предусмотренных законодательством документов о подтверждении соответствия.

Таким образом, безопасность оборудования не следует описывать только общими словами «товар должен быть безопасным». Требования следует связывать с действующими техническими регламентами, относящимися к конкретному виду техники.

7. ГОСТ 34.602-2020

Особого рассмотрения требует ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

Стандарт действует с 1 января 2022 года и определяет требования к составу, содержанию и оформлению технического задания на создание, развитие или модернизацию **автоматизированной системы**. Он заменил ГОСТ 34.602-89.

Однако применять его как обязательную форму любого ТЗ на покупку компьютеров неправильно.

Если колледж просто закупает, например, 20 персональных компьютеров, несколько мониторов и сетевой коммутатор, объектом закупки является оборудование, а не создание автоматизированной системы. В такой ситуации главным документом для формирования описания закупки является прежде всего статья 33 № 44-ФЗ, КТРУ, правила национального режима и применимые технические регламенты.

ГОСТ 34.602-2020 становится значительно более уместным, когда закупка предполагает создание или модернизацию комплексной автоматизированной системы: например, построение информационной системы колледжа, внедрение программно-аппаратного комплекса, создание единой системы управления сетью и т. п. Область применения ГОСТа прямо ограничена техническими заданиями на создание, развитие или модернизацию автоматизированных систем.

Связанным документом является ГОСТ Р 59793-2021, определяющий стадии и этапы создания автоматизированных систем. Он также имеет смысл прежде всего в рамках комплексных проектов, а не при обычной покупке отдельной компьютерной техники.

8. Практическая структура технического задания

С учетом рассмотренных нормативных требований техническое задание на закупку компьютерного и сетевого оборудования для подразделения ОУ СПО целесообразно формировать следующим образом:

1. Наименование и назначение закупаемого оборудования.
2. Обоснование потребности структурного подразделения.
3. Код ОКПД2 и соответствующая позиция КТРУ.
4. Количество оборудования и единицы измерения.
5. Функциональные характеристики.
6. Технические характеристики с минимальными, максимальными либо неизменяемыми значениями показателей.
7. Требования к совместимости с существующей инфраструктурой.
8. Требования к комплектности.
9. Требования безопасности и соответствия техническим регламентам.
10. Требования национального режима.
11. Требования к состоянию товара — новое оборудование.
12. Условия поставки, установки и при необходимости настройки.
13. Требования к гарантии и гарантийному обслуживанию.
14. Требования к документации, передаваемой вместе с оборудованием.
15. Порядок приемки и проверки соответствия оборудования установленным требованиям.

Именно такой подход позволяет соединить техническую потребность подразделения и требования законодательства.

Практический пример подобного оформления можно увидеть на сайте Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа: в разделе государственных закупок техническое задание используется как самостоятельное приложение к закупочной документации наряду со спецификацией и проектом договора.

Заключение

Таким образом, техническое задание на закупку компьютерного и сетевого оборудования для структурного подразделения образовательного учреждения СПО формируется на основе нескольких уровней нормативного регулирования.

Центральное место при государственных закупках занимает Федеральный закон № 44-ФЗ, прежде всего статья 33, которая определяет правила описания объекта закупки. Для отдельных

организаций и источников финансирования применяется № 223-ФЗ и положение о закупке соответствующего заказчика.

При закупках по № 44-ФЗ необходимо учитывать КТРУ в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 145. При закупке компьютерной и сетевой техники необходимо также проверять требования национального режима по Постановлению Правительства РФ № 1875.

Технические характеристики должны учитывать № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и применимые технические регламенты ЕАЭС.

ГОСТ 34.602-2020 может использоваться при создании или модернизации автоматизированной системы, однако он не является универсальным обязательным стандартом для любой закупки компьютеров или сетевого оборудования.

Следовательно, качественное ТЗ должно обеспечивать одновременно соответствие оборудования реальной потребности образовательного учреждения, безопасность и совместимость техники, соблюдение требований российского законодательства и отсутствие необоснованного ограничения конкуренции.